



רשומות

הצעות חוק

הכנסת

1 באפריל 2024

1005

כ"ב באדר ב' התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 12) (איסור עיסוק ברבייה
ובמכירה של כלבים ללא היתר), התשפ"ד-2024. 96

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת:

הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 12) (איסור עיסוק ברבייה ובמכירה של כלבים ללא היתר), התשפ"ד-2024*

1. הוספת סעיפים 12 ו-12א
- בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 2ב יבוא:
12. "איסור עיסוק ברבייה ובמכירה של כלבים ללא היתר"
- (א) בסעיף זה –
- "ארגון בין-לאומי" – כמשמעותו בסעיף 20(ד)(2)(ב) לחוק הסדרת הפיקוח על כלבים;
- "בית גידול לכלבים" – מקום שעיקר פעילותו רביית כלבים, מכירתם או מסירתם, למעט ארגון למען בעלי חיים ומאורת רשות;
- "הוועדה" – ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת;
- "חוק להסדרת הפיקוח על כלבים" – חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002;
- "מאורת רשות", "מערכת הביטחון" ו"רופא וטרינר עירוני" – כהגדרתם בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים.
- (ב) לא יפעיל אדם בית גידול לכלבים, לרבות לשם רבייה, מכירה או מסירה של כלבים מבית גידול, ולא יעסוק אדם ברביית כלבים למטרות רווח, אלא אם כן ניתן לו היתר בכתב לפי חוק זה (בסעיף זה – היתר); לעניין זה יראו אדם המחזיק שתי כלבות לא מעוקרות או יותר כמפעיל בית גידול לכלבים.
- (ג) רופא וטרינר עירוני רשאי לתת לאדם היתר, לבקשתו, ובלבד שהתקיימו התנאים לפי הוראות סעיף קטן (ה) וההוראות שנקבעו לפי חוק זה לעניין החזקת בעלי חיים שלא לצרכים חקלאיים, ורשאי הוא לקבוע תנאים בהיתר.

ד ב ר י ה ס ב ר

- כללי** שוטטות, התרבות ונטישה של כלבים מביאות לפגיעה קשה ברווחתם, עד כדי המתה יזומה של כלבים על ידי רשויות המדינה, לפגיעה בחיות בר ובחיות משק וכן לפגיעה בבריאות הציבור. יש דרכים שונות לפעול להפחתה של התרבות יתר ונטישה של כלבים, ובהן עידוד בעלות אחראית, לרבות עיקור וסירוס של כלבים, והסדרת פעילות של סחר בכלבים ורבייה של כלבים. כדי להביא לצמצום ניכר של התרבות כלבים לצד המשך קיום כלבנות מקצועית ואחראית, מוצע להסדיר עיסוק ברבייה ובמכירה של כלבים על ידי מי שמפעיל בית גידול או עוסק בכך למטרות רווח, וכן לחייב בעלי כלבים
- לפעול לעיקור או לסירוס של כלב החל מגיל שנה, למעט חריגים שייקבעו בחוק. יודגש כי תכלית התיקון המוצע אינה לעודד עיסוק ברביית כלבים או סחר בכלבים אלא להגן על רווחתם באמצעות צמצום התרבות לא מפוקחת של כלבים על ידי קביעת מנגנון למתן היתר ובאמצעות עידוד בעלות אחראית.
- סעיפים** 1 מוצע לקבוע כי עיסוק ברביית כלבים למטרות 3-עד 5 רווח או על ידי בית גידול לכלבים יחייב קבלת היתר שנת, ויתאפשר רק לשם רביית כלבים המיועדים לשמש חיות סיוע לאנשים עם מוגבלות, לצורכי מערכת הביטחון או לשם גידול וטיפול כלבים גזעיים

* הצעות חוק מס' 2130/25/פ (מספר פנימי: 2197036) ו-פ/4177/25 (מספר פנימי: 2213142); הועברו לוועדה ביום כ"ח בשבט התשפ"ד (7 בפברואר 2024).

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 56; התש"ף, עמ' 296.

(ד) היתר יינתן לתקופה של שנה, וניתן לחדשו לתקופות נוספות.

(ה) השר, באישור הוועדה, יקבע בתקנות תנאים והוראות לעניין מתן היתר, חידוש היתר וביטול היתר; תנאים למתן היתר ייקבעו, בין השאר, בעניינים האלה:

- (1) הגבלת מספר ההמלטות, פרק זמן מוערי בין המלטות וגיל מוערי ומרבי של כלבה ממליטה;
- (2) גיל מוערי להפרדת גור מאימו;
- (3) בדיקות ונהלים למניעה של רביית כלבים בעלי תכונות או עיוותים גנטיים שעלולים לפגום באיכות חיי הכלב או לקצרם;
- (4) נוהלי רישום, תיעוד ודיווח, ובכלל זה תיעוד של המלטות.

(ו) היתר לא יינתן אלא לאחת המטרות האלה:

- (1) רבייה, מכירה או מסירה של כלבים המיועדים לשמש חיות שירות כהגדרתה בסעיף 119 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998³;
- (2) רבייה, מכירה או מסירה של כלבים המיועדים לצורכי מערכת הביטחון;
- (3) רבייה, מכירה או מסירה של כלבים המיועדים לגידול וטיפול ככלב טהור גזע או למטרת כלבנות ספורטיבית, וגידולם וטיפולם נעשים בהתאם להנחיות של ארגון בין-לאומי, למעט גזע המתאפיין בעיוות גנטי שעלול לפגום באיכות חיי הכלב או לקצרם המנוי בתוספת השנייה.

ד ב ר י ה ס ב ר

רווח על ידי אנשים פרטיים, מוצע לקבוע כי יראו מי שמחזיק שתי כלבות לא מעוקרות או יותר כבית גידול לכלבים. עיסוק כאמור ללא היתר יהיה עבירה פלילית.

ההיתר יינתן על ידי רופא וטרינר עירוני בהתאם לתנאים שיקבע שר החקלאות ופיתוח הכפר בתקנות באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. תקנות ראשונות יובאו לאישור הוועדה בתוך עשרה חודשים מיום תחילת התיקון המוצע.

בהתאם לאמות מידה המקובלות בעולם. מוצע להסמיק את שר החקלאות ופיתוח הכפר להחריג מהפעילות המותרת רבייה ומכירה של גזעים המתאפיינים בעיוות גנטי, שייקבעו בתוספת השנייה לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994 (להלן - החוק). יובהר כי ארגון למען בעלי חיים העוסק במסירת כלבים לאימוץ וכלביות עירוניות יוחרגו מהחובה האמורה ולא יידרשו לקבל היתר לשם מסירת כלבים שלא למטרות רווח.

כדי לצמצם את התופעה של רביית כלבים למטרות

³ ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

(ז) בלי לגרוע מחובות החלות על בעלים או מחזיק של בעל חיים לפי חוק זה, בעל היתר ישמור על רווחת הכלבים שבאחריותו, יבטיח להם תנאי מחיה ראויים ויפעל למניעה ולהפחתה של כאב וסבל מהכלבים ככל האפשר.

(ח) השר יקבע הוראות לביצוע סעיף זה, ובין השאר הוראות בעניינים האלה:

- (1) חובות דיווח שיחולו על בעל היתר;
- (2) אופן הגשת בקשה להיתר ולחידושו;
- (3) אגרות שיש לשלמן בעד מתן היתר ופעולות אחרות לפי סעיף זה.

(ט) השר, באישור הוועדה, רשאי, בצו, להוסיף לתוספת השנייה גזעים של כלבים המתאפיינים בעיוות גנטי שעלול לפגום באיכות חייהם או לקצרם.

לא יפרסם אדם ולא ימסור מידע לשם מכירה או מסירה של כלבים על ידי בית גידול לכלבים או על ידי מי שעוסק ברבייה של כלבים למטרות רווח שאינו מחזיק בהיתר לפי סעיף ג2 לחוק זה.

איסור פרסום של מכירה או מסירה של כלבים ללא היתר

2. בסיקן סעיף 17 (ב) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "העובר על הוראות סעיפים ג2(ב) או ז2, דינו - הקנס האמור בסעיף 61(א)3 לחוק העונשין".
3. בסיקן סעיף 17ב לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת הראשונה" ובמקום "התוספת" יבוא "התוספת הראשונה".
4. בתוספת לחוק העיקרי, בכותרת, בסופה יבוא "הראשונה".
5. אחרי התוספת הראשונה יבוא:

"תוספת שנייה"

(סעיף ג2)

גזעים המתאפיינים בעיוות גנטי.

ד ב ר י ה ס ב ר

מסירה של כלבים על ידי בתי גידול לכלבים או על ידי גורמים העוסקים ברביית כלבים למטרות רווח, אלא אם כן בידם היתר כאמור (סעיף ז2 המוצע).

סעיף 2 מוצע לקבוע כי הפרת הוראות סעיפים ג2(ו) ו-ז2 המוצעים תהיה עבירה פלילית שדינה קנס של 75,300 שקלים חדשים, ואם העבירה נעברה בידי תאגיד - כפל הקנס האמור. לשם כך מוצע תיקון בסעיף 17(ב) לחוק המפרט את ההוראות שהפרתן היא בגדר עבירה פלילית לפי החוק.

התנאים להיתר יעסקו בין השאר בהגבלת מספר ההמלטות, בגיל הכלבה הממליטה, בגיל מזערי להפרדה של גור מאימו ובנוהלי דיווח, תיעוד ורישום. כמו כן יהיה בעל היתר מחויב לעמוד בהוראות שנקבעו לפי החוק לעניין החזקה של בעלי חיים בכלל וכלבים בפרט שלא למטרות חקלאיות, כגון שטח מחיה מזערי, ציוד, מתקנים ותשתיות, דרישות ניקיון ותחזוקה (סעיף ג2 המוצע).

להשלמת ההסדרה של עיסוק ברביית כלבים וסחר בהם וכדי לצמצם את היקף הפעילות הבלתי חוקית בתחום זה, מוצע לקבוע איסור פרסום לשם מכירה או

תיקון חוק להסדרת
הפיקוח על כלבים

6. בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002, אחרי סעיף 3 יבוא:

"חובת עיקור או 3א. בעליו של כלב שגילו עולה על שנה ידאג לביצוע ניתוח לעיקור או סירוס של הכלב, אלא אם כן מתקיים לגביו אחד מאלה:

(1) הוא קיבל אישור מרופא וטרינר עירוני שלא לעקר או לסרס את הכלב עקב מצבו הבריאותי;

(2) ניתן לו היתר לפי סעיף 12 לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994;

(3) הכלב משמש לצורכי מערכת הביטחון ועיקורו או סירוסו יפגע בתפקודו."

7. תקנות ראשונות לפי סעיף 2ג(ה) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה יובאו לאישור ועדת החינוך, תקנות ראשונות התרבות והספורט של הכנסת בתוך עשרה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

או לסירוסו בהגיע הכלב לגיל שנה. החובה לא תחול על בעל היתר לרביית כלבים או על מי שקיבל אישור מרופא וטרינר עירוני שלא לעקר או לסרס את הכלב מטעמים בריאותיים או כדי למנוע פגיעה בתפקוד של כלב המשמש את מערכת הביטחון.

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תדון ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת בין השאר בעניינים האלה: תיקונים נוספים להשלמת ההסדר לעניין בעלות אחראית על כלבים, פירוט של גזעים המתאפיינים בעיוות גנטי בתוספת השנייה שמוצע להוסיפה לחוק, העלות התקציבית והתקנים הנדרשים לשם יישום הוראות התיקון המוצע ואכיפתן, קביעת מועד תחילת החוק לשם ההיערכות הנדרשת ליישום והוראות מעבר לתקופת הביניים.

סעיף 6 ככלל, עיקור וסירוס של כלבים הם אמצעים מומלצים על ידי גורמי המקצוע, הן מטעמים של בריאות הכלבים ורווחתם והן לשם צמצום אוכלוסיית הכלבים הנטושים. עד כה פעלה המדינה לעידוד עיקור וסירוס של כלבים בדרכים שונות, ובהן קביעת חובת עיקור וסירוס לפני מסירה לאימוץ וקביעת אגרת רישיון כלב מופחתת. דרכים אלו סייעו להתמודד עם התופעה חלקית בלבד, ולפיכך מוצע לחייב בעלי כלבים בעיקור או בסירוס בתנאים מסוימים.

חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002, קובע את המסגרת הכללית של החזקת כלבים בישראל, ובכלל זה חובת הוצאת רישיון לכלב מגיל שלושה חודשים וחובות רישום. מוצע להוסיף לחוק זה חובה על בעלים של כלב, לרבות אדם המחזיק בכלב דרך קבע, לדאוג לעיקורו

יוזמים: חברי הכנסת יסמין פרידמן, חנוך דב מלביצקי, יוראי להב הרצנו, נאור שירי מצטרף: חבר הכנסת אלמוג כהן

⁴ ס"ח התשס"ג, עמ' 216; התשע"ז, עמ' 581.

